



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE

così composta:

Dott. Lucio Bochicchio	Presidente
Dott. ^{ssa} Laura Avvisati	Consigliere
Dott. Pierluigi De Nardis	Consigliere Relatore

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello iscritta al **numero 2135** del **ruolo generale** degli affari contenziosi dell'**anno 2017**, trattenuta in decisione all'udienza del giorno **21/01/2021**, vertente

TRA

Parte_1 domiciliata in VIA DEL CASALE STROZZI 31 ROMA, presso lo studio dell'Avv. PESCI EVANDRO (c.f. *C.F._1*), che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. GUERRISI MARIA TERESA (*C.F._2*) VIA DEL CASALE STROZZI 31 ROMA;

APPELLANTE

E

Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Maria Rapisarda

E

CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. Chistian Matrullo

OGGETTO: appello contro la sentenza n. 22941/2016 emessa dal Tribunale di Roma in data 9 dicembre 2016.

FATTO E DIRITTO

Con atto di appello notificato il 13.3.2017 *Parte_1* impugnava la sentenza parziale n°22941/16 del Tribunale Ordinario di Roma il quale, non definitivamente decidendo, aveva accolto la domanda proposta in prime cure da *Controparte_1*, con la quale ella aveva chiesto l'accertamento e la declaratoria di invalidità dell'atto di costituzione di vitalizio che in data 4.8.2005 era stato stipulato, a rogito Notar *Per_1* di Sora, tra *Parte_1* e *Persona_2* deducendo che l'atto avesse dissimulato la donazione che il padre *Per_2* aveva fatto in favore della sorella *Pt_1* e per tale motivo lesiva della successione legittima delle parti nella eredità di *Persona_2*.

La sentenza appellata, accogliendo la domanda dell'attrice aveva:

a) dichiarato aperta la successione ab intestato di *Persona_2* deceduto in Roma il 4.9.11; b) accertato e dichiarato che il contratto di vitalizio per atto Notar *Per_3* [...] di Sora del 4/8/05 rep.290.796 dissimulava una donazione modale da parte di *Persona_2* in favore di *Parte_1*; c) dichiarato nulla per difetto di forma tale donazione; d) accertato e dichiarato che dal patrimonio di *Persona_2* non era mai fuoriuscito, ed era anzi caduto in successione, l'appartamento in Roma alla Via Alessandro Brisse 20/C, posto al piano primo distinto con l'interno 2 della scala B, composto di vani 5 catastali oltre gli accessori confinante con scala B di uso comune, proprietà *Pt_2*, proprietà *Persona_4* salvo altri, al NCEU al foglio 798, particella 13, subalterno 4, cat. A/2, classe 3, R.C. €.1.213,67;

e) accertato e dichiarato che *Controparte_1*, *Parte_1* e *CP_2* erano comproprietarie per 1/3 ciascuna del predetto appartamento, per successione legittima nell'asse ereditario paterno; f) accertato e dichiarato l'indivisibilità in natura dell'appartamento secondo le quote di rispettivo concorso delle condividenti; g) disposto lo scioglimento della comunione esistente tra le parti mediante vendita all'incanto; h) rimesso le parti e causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza. Contro tale decisione proponeva gravame *CP_2* con due motivi principali e la richiesta di inibitoria ex art. 283 c.p.c., chiedendo dichiararsi la validità ed efficacia dell'atto di vitalizio nonché accertare e dichiarare la legittimità dell'assetto proprietario nelle quote 1/9 *Controparte_1*, 1/9 *CP_2* e 7/9 *Parte_1*.

Chiedeva dichiararsi lo scioglimento della comunione ereditaria attribuendo l'intero immobile alla Sig.ra *Parte_1* con addebito dell'eccedenza secondo le quote sopra riportate.

In subordine, nell'ipotesi di nullità del contratto di vitalizio, chiedeva per sé l'attribuzione dell'intero immobile con addebito dell'eccedenza, riducendo le quote da attribuire alle sorelle *Parte_3* ex art.737 c.c. in considerazione di asserite somme ricevute dal padre in vita nel 1984 come risulterebbe da un documento nuovo che veniva prodotto per la prima volta in appello, e riducendole ex art. 2041 c.c. in considerazione dell'ingiustificato arricchimento che deriverebbe alle appellate per il debito maturato dal Sig. *Persona_2* nei confronti della figlia *Pt_1* per l'assistenza prestatagli da quest'ultima nell'adempimento in buona fede del contratto di vitalizio.

Reiterava in via istruttoria le istanze proposte in primo grado, chiedendo ex art.345 3° comma c.p.c., ammettersi prova per testi con nuovi capitoli che formulava nell'atto di appello.

Chiedeva disporsi CTU per valutare in maniera corretta a suo dire valore delle prestazioni oggetto del vitalizio e, come detto, produceva un "*testamento olografo*" che avrebbe asseritamente sottoscritto *Persona_2* nell'anno 2005, dichiarando di non averlo potuto produrre prima per averlo rinvenuto tra le proprie carte solo da poco tempo, e chiedendone l'annessione agli atti ai sensi dell'art. 345 3° comma c.p.c. Si costituivano in giudizio le appellate chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 c.p.c., sia per il fatto che lo stesso non poteva *ictu oculi* trovare accoglimento, sia perché venivano formulate tre richieste istruttorie nuove, e per tale motivo inammissibili e precisamente:

- a) Una richiesta di prova per testi con nuovi capitoli di prova mai dedotti in precedenza e l'indicazione di nuovi testi;
- b) la richiesta di ammissione di nuova CTU sul valore delle prestazioni della vitalizzante;
- c) il deposito tardivo di un documento che asseriva essere il "*testamento olografo*" del padre *Persona_2*, documento che sarebbe stato rinvenuto dalla appellante "*tra le proprie carte*".

Con Ordinanza del 14-24.7.2017, la Corte rigettava l'istanza di sospensione della esecutività della sentenza invitando le parti a depositare la relazione peritale di primo grado unitamente ai chiarimenti forniti dall'ausiliario, rinviando al 10.11.2017 per tale incombenza.

La causa veniva quindi rinviata all'udienza del 21.1.2021,

Con decreto del 23.12.2021 veniva disposta la trattazione scritta della causa la quale, all'udienza del 21 gennaio 2021 veniva trattenuta a decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..

All'esito si osserva.

L'appello non è meritevole d'accoglimento.

Con il primo, articolato, motivo di appello si sostiene la “ *validità e proporzionalità del vitalizio*” tuttavia le argomentazioni del motivo sono generiche, apodittiche e prive di riscontro probatorio

In vero:

- richiamare la comune intenzione delle parti facendo riferimento al dato letterale ed alla causa, del contratto dell'atto dichiarato simulato, appare una palese contraddizione logica perché se l'atto è simulato chiaramente non può corrispondere al tenore letterale del medesimo ed avrà causa diversa;

- quanto all'errata valutazione compiuta dal CTU e, conseguentemente dal Tribunale deve osservarsi che ritenere che l'età di 85 anni non sia priva di grosse, ulteriori, prospettive di vita, a fronte di un'età media di 77,7, all'epoca dei fatti, deve ritenersi illogico alla luce della stessa giurisprudenza citata nell'atto d'appello (Cass. n. 14796/2009);

- le considerazioni circa il corretto valore di mercato dell'immobile posto a base del vitalizio non rimandano ad alcun dato o documento oggettivo;

- le valutazioni circa un corretto calcolo della stipendio di una badante rimandano al CCNL non prodotto;

- il dato anagrafico è stato posto a base della simulazione del contratto e, quindi, non vi è presunzione su presunzione;

- circa la valutazione “ *superficiale ed approssimativa delle prestazioni di assistenza*” anche in questo caso le affermazioni dell'appellante muovono da dati indimostrati e/o apodittici, quali la presunta assistenza h24 che non rimanda e non è confortata da alcuna risultanza processuale (prova orale e/o altro);

- le critiche alla CTU per la mancata, corretta, valutazione delle spese sostenute dall'appellante appaiono infondate laddove la medesima appellante ammette di non averle provate e ciò perché “ *non può essere addebitata alla sig. Per_2 la mancata produzione di idonea documentazione comprovante tali spese in quanto è normale che*

a distanza di anni la stessa non abbia conservato prova dei costi sostenuti per l'assistenza al padre (pag.11 appello)" ancor più a ciò poteva ovviare il CTU soprattutto alla luce del dettato di cui all'art. 2697 c.c..

Deve inoltre ritenersi errata l'affermazione secondo cui il CTU " non ha operato su tale valore (dell'immobile) la riduzione a seguito del coefficiente di vetustà" poiché essa, viceversa, è stata effettuata " con il metodo sintetico – comparativo e ci si è riferiti al più vasto mercato della compravendita dei beni ed ai relativi prezzi medi di vendita; paragonando l'immobile oggetto di stima con immobili di pari appetibilità e caratteristica E a tale sistema lo scrivente ha basato le sue ricognizioni ed indagini, nonché basandosi Sulla propria esperienza nel campo immobiliare prendendo ulteriori informazioni presso fonti qualificate con indagini di mercato esperite interpellando varie agenzie immobiliari ed istituti specializzati nel settore immobiliare (borsa immobiliare di Roma-osservazione dei valori mobiliari del dipartimento del territorio Organizzazione_1 e osservatorio immobiliare ^{Org_}) (pag. 9 CTU)".

Quanto alla mancata presa in considerazione della sola quota di proprietà del sig. Per_2 deve rilevarsi che il quesito posto al CTU era inerente il valore dell'intero immobile e non della quota in questione.

Appare, pertanto, superfluo rinnovare la CTU.

L'appello prosegue chiedendo che, qualora anche in appello il contratto di vitalizio venga ritenuto nullo, che si provveda ad attribuire l'immobile oggetto di causa all'odierna appellante.

La doglianza è inammissibile atteso che la sentenza parziale oggetto del presente appello ha demandato al prosieguo del giudizio le operazioni divisionali.

Quanto alla domanda di indebito arricchimento introdotta per la prima volta nel presente grado di giudizio deve ritenersi che essa può essere proposta per la prima volta in appello, purché presenti tutti gli elementi costitutivi della domanda di inadempimento contrattuale presentata in primo grado. (Cass. civ. Sez. Unite, 18/11/2010, n. 23284). In disparte quest'ultimo requisito la stessa, comunque, nel merito, va rigetta poiché presuppone, per le ragioni sopra illustrate, l'avvenuta dimostrazione di spese sostenute e di attività svolta che, oltretutto, non può ritenersi incontestata dalle controparti proprio perché la relativa domanda è stata proposta per la prima volta nel presente grado di giudizio.

Da ultimo l'appellante chiede l'ammissione e conseguente valutazione di un documento, a suo dire, costituente testamento dello *Persona_2* con cui ella viene nominata erede universale e, a suo dire, rinvenuto tra le "carte" del defunto genitore solo recentemente .

La produzione è inammissibile poiché la parte non ha allegato né, tantomeno, dimostrato di non averlo potuto produrre in primo grado per causa ad essa non imputabile non potendo, certo, ritenersi assolto tale obbligo con la semplice adduzione di un casuale ritrovamento in tempi e modi non circostanziati.

In definitiva l'appello va respinto.

Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da prospetto che segue, in base ai valori medi di cui alla tabella allegata al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato con d.m. 8 marzo 2018, n. 37, tenuto conto della natura documentale e del grado di complessità della lite, delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà (contrastati giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti) e del valore dell'affare (*decisum*), delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate:

Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da *Parte_1* nei confronti di *Controparte_1* e *CP_2* contro la sentenza n. 22941/2016 emessa dal Tribunale di Roma in data 9 dicembre 2016 , ogni altra conclusione disattesa, così provvede:

— Rigetta l'appello;

- condanna *Parte_1* al rimborso, in favore di *Controparte_1* e *CP_2*

[...] , delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in euro 13.635,00 per

compensi, ciascuna, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;

— dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, *quater* d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di Parte_1 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Così deciso in Roma il giorno 17/05/2021.

Il Consigliere Estensore

Dott. Pierluigi De Nardis

Il Presidente

Dott. Lucio Bochicchio